

г. Нижнекамск

« 19 » 03 2019 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Горлектротранспорт» г. Нижнекамска (МУП «ГЭТ»), именуемое далее «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице генерального директора Хабибуллина Рафаила Исмагиловича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и Акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (далее - АО «НАСКО»), именуемое в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в лице директора филиала в г. Нижнекамск - «Нижнекамское территориальное управление» Беспалова Виктора Рудольфовича, действующего на основании доверенности №1205-18-ФМ/КН от 27 августа 2018 года, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – «Сторона», на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме № 0511600004919000004 от "07" марта 2019г. (идентификационный код закупки: 193165102000916510100100040040000000), Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) заключили настоящий контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

- 1.1. Предметом настоящего контракта является обязанность Страховщика за обусловленную контрактом плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим контрактом события (страхового случая) осуществить страховую выплату потерпевшему (выгодоприобретателю) в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, в пределах определенной настоящим контрактом суммы (страховой суммы).
- 1.2. По настоящему контракту застрахована гражданская ответственность самого Страхователя.
- 1.3. К правоотношениям сторон в части, неурегулированной настоящим контрактом, применяются Правила обязательного страхования (стандартные) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее-Правила), являющиеся Приложением 4 к настоящему контракту.
- 1.4. Источник финансирования – внебюджетные средства МУП «ГЭТ».
- 1.5. Объем услуг определен техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

- 2.1. Объектом страхования по настоящему контракту являются имущественные интересы Страхователя (перевозчика), связанные с риском наступления его гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
- 2.2. Страховым случаем по настоящему контракту является возникновение обязательств перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу пассажиров в течение срока страхования, обусловленного настоящим контрактом.
- 2.3. Страхование, обусловленное настоящим контрактом, распространяется на случаи причинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, происшедшие в период времени с момента начала срока страхования, указанного в п. 4.2. настоящего контракта, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса, до момента окончания срока действия контракта, совпадающего с моментом окончания срока страхования, обусловленного настоящим контрактом. При этом страховым случаем будет считаться также возникновение обязательств страхователя по требованию о возмещении вреда, предъявленного выгодоприобретателем после окончания срока действия настоящего контракта, при условии причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозке в период действия настоящего контракта.
- 2.4. Ответственность Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является застрахованной по настоящему контракту, если страхователь осуществляет перевозки пассажиров на законных основаниях и исключительно транспортными средствами, указанными в заявлении на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «19 марта 2019г. (далее – заявление на обязательное страхование).

3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ФРАНШИЗА¹.

3.1. По виду транспорта и виду перевозок: городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями:

3.1.1. Страховые суммы:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в размере 2 025 000 (два миллиона двадцать пять тысяч) рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного пассажира);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в размере 23 000 (двадцать три тысячи) рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира).

Страховые суммы установлены в настоящем контракте для каждого страхового случая и не могут изменяться в период действия контракта.

3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

– не установлена;

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

4.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

Срок страхования, обусловленный настоящим контрактом, начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного в п. 4.2. настоящего контракта, но не ранее дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

4.2. Срок страхования, обусловленный настоящим контрактом:

с «27» марта 2019 г. по «26» марта 2020 г.

5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:²

5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего 0,0000000887% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.1.1. настоящего контракта);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего 0,0000013499% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п. 3.1.1. настоящего контракта);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего 0,0000000537% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.1.1. настоящего контракта).

5.1. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему контракту, определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по соответствующему виду транспорта, которое определяется на основании указанных в заявлении на обязательное страхование (и приложениях к нему) сведений по видам транспорта в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по контракту обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; страховой суммы на одного пассажира, определенной в Разделе 3 настоящего контракта по соответствующему виду транспорта, и соответствующего страхового тарифа, определенного в п.5.1. настоящего контракта по виду транспорта.

¹ В разделе 3 указываются страховые суммы и франшизы по всем видам транспорта и виду перевозок страхователя. Соответственно, если вид транспорта и вид перевозки один, Раздел 3 должен включать только п. 3.1. и п.п. 3.1.1., 3.1.2; если видов транспорта и видов перевозок несколько, Раздел 3 должен включать п. 3.1. (п.п. 3.1.1., 3.1.2.), и т.д. в зависимости от количества видов транспорта и видов перевозок страхователя.

² В п. 5.1. указываются страховые тарифы по всем видам транспорта и видам перевозок страхователя. Соответственно, если вид транспорта и вид перевозки один, п. 5.1. должен включать только п.п. 5.1.1.; если видов транспорта и видов перевозок несколько, п. 5.1. должен включать п.п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. и т.д. в зависимости от количества видов транспорта и видов перевозок страхователя.

5.2. Общий размер страховой премии по настоящему контракту определяется путем суммирования страховых премий, определенных по каждому из рисков по видам транспорта и видам перевозок, и составляет: **295 671,45 (Двести девяносто пять рублей шестьсот семьдесят один) рубль 45 копеек, НДС не облагается.**

5.3. Общий страховой взнос по настоящему Контракту страхования уплачивается в два платежа:

- Первый авансовый платеж в размере 50% 147 835,73 (Сто сорок семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 73 копейки уплачивается в день подписания Контракта, не позднее 26.03.2019г.;
- Второй платеж в размере 50% 147 835,72 (Сто сорок семь тысяч восемьсот тридцать пять) рубля 72 копейки уплачивается не позднее 27.07 2019 г.;

Датой уплаты страхового взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 5.4. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Права и обязанности сторон по настоящему контракту установлены Правилами.

7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

7.1. Размер и порядок выплаты страхового возмещения изложены в Правилах.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

8.1. Для проверки предоставленных Страховщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Страхователь проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Страхователем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Страхователя и Страховщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

8.2. Для приемки оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта Страхователь может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также оказанных услуг осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям, установленным контрактом, осуществляется в полном соответствии с условиями технического задания (Приложение №1). Приемка осуществляется в течение двух календарных дней с даты предоставления Страховщиком результатов, предусмотренных контрактом.

8.3. Страховщик обязан предоставлять Страхователю счет, документы, подтверждающие фактически оказанные услуги, оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по утвержденной форме Страховщика до 3 числа каждого следующего месяца за расчетным (в случае попадания указанной даты на выходные и (или) праздничные дни - на следующий рабочий день).

8.4. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается сторонами в день окончания приемки оказанных услуг (документом о приемке, который подписывается Страхователем (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Страхователем), либо Страховщиком Страхователю направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа).

В случае привлечения Страхователем для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанных услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Страхователь вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих услуг и устранено Страховщиком.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Настоящий раздел устанавливает порядок определения в контракте:

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом;

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

9.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет: 29567 рублей 15 копеек.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Страховщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 3 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет: 8870 рублей 14 копеек;

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта. Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей и составляет: 29567 рублей 15 копеек.

9.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Страховщиком (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9.7. За каждый факт неисполнения Страхователем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Страховщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и внесения первого страхового взноса и прекращает свое действие с момента исполнения обязательств сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. **Внесение изменений в существенные условия настоящего Контракта при его исполнении не допускаются, за исключением случаев, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».**

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и законодательством.

10.3. Страхователь вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

10.3.1. Оказания услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Страхователя срок.

10.3.2. Неоднократного нарушения Страховщиком сроков оказания услуг.

10.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.4. Страховщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

10.4.1. Необоснованного уклонения Страхователя от принятия и (или) оплаты услуг.

11. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА

11.1. В случае проведения Страхователем экспертизы оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Страхователем при условии, что по результатам экспертизы Услуга в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Страхователя от исполнения Контракта.

11.2. Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Страховщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Страховщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Страхователем подтверждения о его вручении Страховщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Страхователем подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Страхователем информации об отсутствии Страховщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с

даты размещения решения Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.3. Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Страхователем Страховщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.4. Страхователь обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Страховщиком о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Страхователю компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Страховщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Страхователя от исполнения Контракта.

11.5. Страхователь обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Страховщик не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Страховщика.

11.6. Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Страховщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Страховщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Страхователем подтверждения о его вручении Страхователю. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Страхователем подтверждения о вручении Страховщику указанного уведомления.

11.7. Решение Страхователя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Страхователем Страховщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8. Страхователь обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Страховщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.9. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с нормами гражданского законодательства.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

12.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 Контракта.

12.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, экспресс-почтой.

12.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

12.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Страховщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 10% начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что в денежном выражении составляет: 29567 (Двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 15 копеек, НДС не облагается путем внесения денежных средств на

Лар

указанный Страхователем счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Страхователю или в форме банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

13.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Страховщиком самостоятельно.

13.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Страхователю в случае ненадлежащего исполнения Страховщиком (принципалом) обязательств по настоящему Контракту;
- обязательства Страховщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Страхователю неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Страхователя, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам Страховщика (принципала), возникшим из Контракта при его заключении;
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых Страхователем банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Страхователя на беспспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Страхователя об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- право Страхователя в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Страховщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Страхователем, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
- право Страхователя в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;
- право Страхователя по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Страхователя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

13.2.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

13.3. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:

Получатель: ТОДК МФ РТ Нижнекамского района и г. Нижнекамска (МУП «ГЭТ»);

Банк получателя: ПАО «АК Барс» Банк г. Казань;

р/сч: 40601810106024000004;

Кор. счет: 30101810000000000805;

БИК: 049205805

ИНН 1651020009 / КПП 165101001

В назначение платежа указать: ЛР318130006-ГЭТ Обеспечение исполнения контракта, номер извещения 0511600004919000004. НДС не облагается.

13.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, Страховщик обязуется в течение 10 (десять) банковских дней предоставить Страхователю иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

13.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, срок внесения денежных средств устанавливается с учетом общего срока оказания услуг по Контракту и оканчивается моментом полного исполнения обязательств Сторонами по Контракту без претензий. Денежные средства возвращаются Страховщику на расчетный счет, указанный в разделе 17, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Контракту обеими Сторонами. Обеспечение исполнения Контракта не возвращается в случае ненадлежащего исполнения Страховщиком обязательств по Контракту.

13.6. В банковскую гарантию включается условие о праве Страхователя на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 3 (трёх) рабочих дней не исполнено требование Страхователя об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.7. В ходе исполнения Контракта Страховщик вправе предоставить Страхователю обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.8. В случае, если предложенная Страховщиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Страховщику с которым заключается контракт, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.9. В случае, если Страховщик является казенным учреждением, обеспечение исполнения Контракта к такому Страховщику не применяется.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

14.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

14.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

15.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

15.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

15.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных

реквизитов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала действий таких изменений.

15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.6. Контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

15.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

15.8. Обстоятельства, существенно влияющие на степень риска и определенные Правилами, указаны в заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

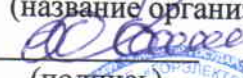
- 16.1. Приложение № 1 Техническое задание.
- 16.2. Приложение № 2 Спецификация.
- 16.3. Приложение № 3 Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
- 16.4. Приложение № 4 Правила утвержденные страховщиком.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страхователь: МУП «ГЭТ» Юридический адрес: 423576, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 9 Почтовый адрес: 423576, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 9 ИНН 1651020009 / КПП 165101001 р/с 40602810206020004725 ПАО "Ак Барс" Банк г. Казань к/с 30101810000000000805 БИК 049205805 Телефон: (8555) 39-79-69 (приемная) Факс: (8555) 39-81-45	Страховщик: АО «НАСКО» 420094, РТ, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2, блок. Б ИНН 1657023630 / КПП 165701001 ОКПО 44960037, ОКТМО 92701000001 Филиал в г. Нижнекамск - «Нижнекамское территориальное управление» 423570, РТ г. Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 8 Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань р/с 40701810962000000188 к/с 30101810600000000603 БИК 049205603 Телефон: (8555) 36-85-85, 36-85-33, 36- 85-83 e-mail: info@nk.nasko.ru buh@nk.nasko.ru	
---	---	--

Страхователь:
Генеральный директор МУП «ГЭТ»

(название организации)


(подпись) Р.И. Хабибуллин
(И.О. Фамилия)

М.П.



Страховщик:
Директор филиала АО «НАСКО» в
г. Нижнекамск

(название организации)


(подпись) В.Р. Беспалов
(И.О. Фамилия)

М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика для обеспечения нужд МУП «ГЭТ»

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика для обеспечения нужд МУП «ГЭТ»

ОКПД2: 65.12.50.000 - Услуги по страхованию общей ответственности.

Идентификационный код закупки: 193165102000916510100100040040000000

Срок предоставления услуг: с 27.03.2019 г. по 26.03.2020 г.

Место оказания услуг: Территория Российской Федерации. Поставка страхового полиса по адресу Страхователя: 423576, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д. 9

Условия оказания услуг:

В ходе исполнения контракта Страховщик обязан;

- оказать услуги в срок и с надлежащим качеством;
- в случае выявления Страхователем недостатков в ходе оказания услуг, устранить такие недостатки за свой счет и своими силами;
- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отзыва лицензии у Страховщика, сообщить в письменном виде Страхователю об отзыве лицензии

I. Общие положения

Услуги должны быть оказаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (п.6 ст. 3);

- Указанием Банка России от 31.10.2016 N 4175-У "О предельных (минимальных и максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров";

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 N 1484 "Об утверждении Правил определения количества пассажиров для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров".

- Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (п. 8 ст. 3) наличие у Страховщика лицензии на осуществление страхования по виду деятельности «Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» и членство в едином общероссийском профессиональном объединении страховщиков для осуществления обязательного страхования.

Условия обязательного страхования не должны предусматривать ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.

II. Требования к Страховщику

- Наличие лицензии на право оказания услуг в области страховой деятельности;
- Свидетельство о членстве в профессиональном объединении страховщиков;
- Количество дней, необходимых для принятия решения о признании или не признании события страховым случаем с момента предоставления необходимых документов - не более 15 рабочих;
- Соблюдение законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу

Лав

пассажиров, Гражданского кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- Обеспечение страховых рисков, связанных с перевозкой пассажиров: причинение вреда жизни, причинение вреда здоровью, причинение вреда имуществу;
- Участие Страховщика в рамках процессуальных норм в случаях происшествий.

Сведения о транспортных средствах, допущенных к эксплуатации, по видам транспорта, указанным в настоящем Техническом задании на обязательное страхование:

Вид транспорта и вид перевозок	№	Марка, модель ТС	Государственный регистрационный знак (для автотранспорта)/ инвентарный номер (для троллейбусов и трамваев)	Пассажиро-местность номинальная/ макс	Количество посадочных мест	Год ввода в эксплуатацию	Вид перевозок к ТС	Место нахождения транспортного средства
Городской наземный электрический транспорт - перевозки трамваями:	1	71-619	4/00176	126/184	30	1982	город	Нижнекамск
	2	71-605	10/7430	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	3	71-605	14/7286	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	4	71-605	19/7432	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	5	71-605	20/7661	88/211	35	1983	город	Нижнекамск
	6	71-605	22/7675	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	7	71-605	26/7295	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	8	71-605	28/7503	88/211	35	1983	город	Нижнекамск
	9	71-605	70/7125	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	10	71-605	77/7126	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	11	71-605	83/7062	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	12	71-605	85/7110	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	13	71-605	87/7108	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	14	71-605	89/7082	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	15	71-605	91/7227	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	16	71-605	92/7225	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	17	71-605	94/7170	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	18	71-605	95/7476	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	19	71-605	97/7275	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	20	71-605	98/7070	88/211	35	1982	город	Нижнекамск
	21	71-605	99/7306	88/211	35	1983	город	Нижнекамск
	22	71-605	100/7068	88/211	35	1983	город	Нижнекамск
	23	71-605	101/10012	88/211	35	1987	город	Нижнекамск
	24	71-605	102/9999	88/211	35	1987	город	Нижнекамск
	25	71-605	103/10002	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
	26	71-605	104/10019	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
	27	71-605	105/10016	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
	28	71-605	107/10022	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
	29	71-605	108/10027	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
	30	71-605	109/10042	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
	31	71-605	110/10031	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
	32	71-605	111/10805	88/211	35	1987	город	Нижнекамск

33	71-605	112/012920	88/211	35	1990	город	Нижнекамск
34	71-605	114/10809	88/211	35	1987	город	Нижнекамск
35	71-605	115/10802	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
36	71-605	116/10808	88/211	35	1987	город	Нижнекамск
37	71-605	117/10796	88/211	35	1986	город	Нижнекамск
38	71-608	118/000347	135/196	32	1997	город	Нижнекамск
39	71-608	119/000360	135/196	32	1997	город	Нижнекамск
40	71-608	120/000356	135/196	32	1997	город	Нижнекамск
41	71-608	121/000361	135/196	32	1997	город	Нижнекамск
42	71-608	122/000369	135/196	32	1998	город	Нижнекамск
43	71-608	123/000382	135/196	32	1998	город	Нижнекамск
44	71-608	124/000518	135/196	32	2000	город	Нижнекамск
45	71-608	125/000543	135/196	32	2002	город	Нижнекамск
46	71-619	126/00004	126/184	30	2003	город	Нижнекамск
47	71-619	127/00002	126/184	30	2003	город	Нижнекамск
48	71-619	128/00080	126/184	30	2004	город	Нижнекамск
49	71-619	129/00020	126/184	30	2005	город	Нижнекамск
50	71-619	130/00026	126/184	30	2005	город	Нижнекамск
51	71-619	131/00049	126/184	30	2005	город	Нижнекамск
52	71-619	132/00220	126/184	30	2007	город	Нижнекамск
53	71-623	133/0005	127/187	26	2010	город	Нижнекамск
54	71-623	134/00025	127/187	26	2011	город	Нижнекамск
55	71-623	135/00095	127/187	26	2013	город	Нижнекамск
56	71-623	136/00105	127/187	26	2013	город	Нижнекамск
57	71-623	137/00211	127/187	26	2016	город	Нижнекамск
58	71-623	138/00212	127/187	26	2016	город	Нижнекамск
59	71-623	139/00215	127/187	26	2016	город	Нижнекамск
60	71-623	140/00217	127/187	26	2016	город	Нижнекамск

Страхователь:
Генеральный директор МУП «ГЭТ»

(название организации)

(подпись)

Р.И. Хабибуллин
(И.О. Фамилия)

М.П.

12

Страховщик:
Директор филиала АО «НАСКО» в
г. Нижнекамск

(название организации)

(подпись)

В.Р. Беспалов
(И.О. Фамилия)

М.П.

Шаф

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Страховщик обязуется оказать услугу Страхователю по следующему количеству и номенклатуре:

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Ед.изм	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика для обеспечения нужд МУП «ГЭТ»	усл. ед.	1	295671,45	295671,45
Итого					295671,45

2.Цена единицы услуги указанной в настоящей Спецификации не подлежит изменению.

3.Общая стоимость услуги по настоящей Спецификации составляет: 295671(Двести девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 45 копеек, НДС не облагается.

Страхователь:

Страховщик:

Генеральный директор МУП «ГЭТ»

(название организации)

Р.И. Хабибуллин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

13



Директор филиала АО «НАСКО» в г. Нижнекамск

(название организации)

В.Р. Беспалов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.



В.Р. Беспалов

(ФОРМА)

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска (МУП «ГЭТ»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице генерального директора Хабибуллина Рафаила Исмагиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, Акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (далее - АО «НАСКО»), именуемое в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в лице директора филиала в г. Нижнекамск - «Нижнекамское территориальное управление» Беспалова Виктора Рудольфовича, действующего на основании доверенности №1205-18-ФМ/КН от 27 августа 2018 года, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом № ____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Контракт) Страховщик выполнил обязательства на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика для обеспечения нужд МУП «ГЭТ» на сумму _____ (_____) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

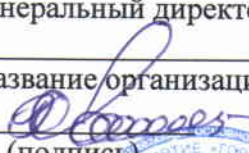
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту оказаны с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

4. Оказанные услуги по количеству и номенклатуре соответствуют Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).

5. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

Страхователь:
Генеральный директор МУП «ГЭТ»

(название организации)

 Р.И. Хабибуллин
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.



Страховщик:
Директор филиала АО «НАСКО» в
г. Нижнекамск

(название организации)

 В.Р. Беспалов
(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.







УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Президиума НОСГО
от «26» декабря 2012г., пр.№ 43,
в новой редакции от 13.12.2017, пр.№107

Президент НОСГО  Юрген М.Ю.
(подпись)



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
АО «НАСКО»
(краткое наименование страховой организации)
от «26» декабря 2018г. № 045 ОД,
Кабанов В.Ф.
Генеральный директор
(ф.и.о., должность, дата, место, подпись и корпоративная печать)
М.П.



Противоречий страховому законодательству
Банком России не выявлено (письмо от 24.11.2017 № 53-1-4-6/5438)

**Правила
обязательного страхования (стандартные)
гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров**

ОГЛАВЛЕНИЕ

- I. Общие положения -3
- II. Субъекты обязательного страхования -6
- III. Объект страхования, страховой риск, страховой случай -7
- IV. Страховая сумма, франшиза -7
- V. Страховые тарифы и страховая премия -7
- VI. Заключение договора обязательного страхования -10
- VII. Срок действия договора обязательного страхования -12
- VIII. Досрочное прекращение, изменение и расторжение договора обязательного страхования -12
- IX. Права и обязанности сторон договора обязательного страхования -14
- X. Действия лиц при наступлении события, имеющего признаки страхового случая -15
- XI. Страховое возмещение -18
- XII. Регрессное требование страховщика, возникающее после выплаты страхового возмещения -22
- XIII. Порядок разрешения споров -22

І. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (далее именуется – Закон) и определяют порядок реализации прав и обязанностей сторон по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее именуется - договор обязательного страхования).
2. Обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее именуется - обязательное страхование) в соответствии с настоящими Правилами подлежит риск наступления гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при осуществлении перевозок независимо от вида транспорта (за исключением перевозок метрополитеном, легковыми такси, а также видами транспорта, гражданская ответственность владельцев которых подлежит страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте), в частности, при осуществлении перевозок пассажиров и багажа в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации и т.д.
3. При осуществлении обязательного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором обязательного страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящими Правилами и договором обязательного страхования события (страхового случая) осуществить страховую выплату выгодоприобретателю в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу пассажиров в пределах определенной договором обязательного страхования суммы (страховой суммы).
4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
 - 1) «перевозка пассажира» - услуга, признаваемая перевозкой пассажира транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а в отношении монорельсового транспорта – статьей 31 Закона (далее также - перевозка), а именно:
 - а) при осуществлении перевозок пассажиров внутренним водным транспортом – услуга по перевозке пассажиров и их багажа, осуществляемая на основании договоров перевозок пассажиров или по договору фрахтования судна;
 - б) при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом – услуга по перевозке пассажиров и их багажа, осуществляемая на основании договоров перевозок пассажиров или по договору фрахтования судна;
 - в) при осуществлении воздушных перевозок пассажиров – услуга, оказываемая по договору воздушной перевозки пассажира, согласно которому перевозчик обязуется перевести пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа – также доставить этот багаж в пункт назначения и выдать пассажиру, а также услуга, оказываемая по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру);
 - г) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом – услуга по регулярным перевозкам пассажиров и багажа, осуществляемая на основании публичного договора перевозки пассажира по маршруту регулярных перевозок, или услуга по перевозке пассажиров и багажа по заказу, осуществляемая транспортным средством, предоставленным на основании договора фрахтования, заключенного в письменной форме;
 - д) при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом – услуга, оказываемая по договору перевозки, согласно которому перевозчик обязуется перевести в пункт назначения пассажиров с предоставлением им мест в поезде (за исключением поездов пригородного сообщения, в которых не предусмотрено предоставление пассажиру отдельного места), их багаж;
 - е) при осуществлении перевозок пассажиров монорельсовым транспортом (до дня вступления в силу федеральных законов, регулирующих отношения в области перевозок монорельсовым транспортом) – услуга перевозки пассажиров между станциями в Российской Федерации с участием одной и более инфраструктур по единому перевозочному документу, оформленному на весь маршрут следования, оказываемая по договору перевозки, согласно которому перевозчик обязуется перевести в пункт назначения пассажиров.
 - 2) «период перевозки» - период времени, определяемый с момента начала до момента окончания перевозки, который определяется транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а в отношении монорельсового транспорта - статьей 31 Закона, а именно: а) при осуществлении перевозок пассажиров внутренним водным транспортом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится на борту судна, периоды посадки и высадки пассажира, а также период, в течение которого пассажир доставляется водным путем с берега на судно или наоборот, если стоимость такой перевозки включена в стоимость билета или используется для такой вспомогательной перевозки судно предоставлено перевозчиком в распоряжение пассажира;
 - б) при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом перевозка пассажира включает в себя следующие периоды:
 - ☐ в отношении пассажира и его каютного багажа – период, в течение которого пассажир и (или) его каютный багаж находятся на борту судна, период посадки и высадки пассажира, а также период, в течение которого пассажир и его каютный багаж доставляются водным путем с берега на судно либо наоборот, если стоимость такой перевозки включена в стоимость билета или используется для такой вспомогательной перевозки судно предоставлено перевозчиком в распоряжение пассажира. В отношении пассажира перевозка не включает в себя период, в течение которого пассажир находится на морском вокзале, причале или в любом ином портовом сооружении либо на нем;
 - ☐ в отношении каютного багажа – также период, в течение которого пассажир находится на морском вокзале, причале или в любом ином портовом сооружении либо на нем, если этот багаж принят перевозчиком, его работником или агентом и не выдан пассажиру;
 - ☐ в отношении иного багажа, который не является каютным багажом, - период с момента принятия такого багажа перевозчиком, его работником или агентом на берегу либо на борту судна до момента выдачи такого багажа перевозчиком, его работником или агентом пассажиру;

в) при осуществлении воздушных перевозок пассажиров перевозка пассажира включает в себя период с момента прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда пассажир воздушного судна под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром, а в отношении багажа - с момента принятия багажа к перевозке до момента его выдачи пассажиру;

г) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в транспортном средстве, период посадки пассажира в транспортное средство и период высадки пассажира из транспортного средства;

д) при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в поезде, период посадки пассажира в вагон и период высадки пассажира из вагона;

е) при осуществлении перевозок пассажиров монорельсовым транспортом (до дня вступления в силу федеральных законов, регулирующих отношения в области перевозок монорельсовым транспортом) перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в поезде, период посадки пассажира в вагон и период высадки пассажира из вагона.

3) «пассажир» - лицо, признаваемое пассажиром транспортными уставами, кодексами, иными федеральными законами, а в отношении монорельсового транспорта - статьей 31 Закона, а именно:

а) при осуществлении перевозок пассажиров внутренним водным транспортом - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования судна;

б) при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом - физическое лицо, заключившее договор морской перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования судна;

в) при осуществлении воздушных перевозок пассажиров - физическое лицо, заключившее договор воздушной перевозки пассажира, либо физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер);

г) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства;

д) при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор перевозки с перевозчиком;

е) при осуществлении перевозок пассажиров монорельсовым транспортом (до дня вступления в силу федеральных законов, регулирующих отношения в области перевозок монорельсовым транспортом) - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира.

Пассажиром также признается ребенок, перевозимый бесплатно или по льготному тарифу с предоставлением или без предоставления отдельного места в транспортном средстве.

4) «перевозчик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют перевозки пассажиров, в том числе по договору фрахтования (независимо от того обстоятельства, являются ли они перевозчиками по договору перевозки или осуществляют перевозку фактически);

5) «имущество пассажира» - багаж, а также ручная кладь и (или) иное имущество пассажира, находящиеся при нем во время перевозки;

6) «потерпевший» - пассажир, жизни, здоровью, имуществу которого при перевозке причинен вред;

7) «договор обязательного страхования» - договор обязательного страхования, заключенный между страховщиком и страхователем в соответствии с Законом и настоящими Правилами;

8) «внеуличный транспорт» - технологический комплекс, включающий подвижной состав внеуличного транспорта и объекты инфраструктуры внеуличного транспорта, обеспечивающий перевозки пассажиров и провоз ручной клади по договору перевозки пассажира;

9) «метрополитен» - вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по двум рельсам;

10) «монорельсовый транспорт» - вид внеуличного транспорта, движение подвижного состава которого осуществляется на электротяге по ходовой балке, расположенной на эстакаде;

11) «транспортные средства» - указанные в договоре обязательного страхования и используемые перевозчиками для осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушные суда, суда, используемые в целях торгового мореплавания или судоходства, железнодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического пассажирского транспорта, подвижной состав внеуличного транспорта, а именно к транспортным средствам относятся:

а) воздушные суда - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды (самолет, вертолет, летательный аппарат специального назначения и др.);

б) морские и речные суда (самоходные или несамоходные плавучие сооружения, используемые в целях судоходства);

в) железнодорожный подвижной состав (вагоны и т.п.);

г) дорожные транспортные средства (автобусы, автомобили, за исключением легкового такси);

д) городской наземный электрический пассажирский транспорт (трамваи, троллейбусы);

е) подвижной состав внеуличного транспорта (вагоны и т.п.), за исключением метрополитена;

12) «франшиза» - часть причиненного вреда, не возмещаемая по договору обязательного страхования.

II. Субъекты обязательного страхования

5. Субъектами обязательного страхования являются страховщик, страхователь, выгодоприобретатель.

6. **Страховщик** - страховая организация, получившая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензию на осуществление обязательного страхования и вступившая в единое общероссийское профессиональное объединение страховщиков для осуществления обязательного страхования.

7. **Страхователь** - перевозчик, заключивший со страховщиком договор обязательного страхования.

8. **Выгодоприобретатель** - потерпевший либо в случае его смерти лица, имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего (кормильца), при отсутствии таких лиц -

супруг, родители, усыновители, дети умершего, лица, у которых потерпевший находился на иждивении, а в отношении возмещения необходимых расходов на погребение потерпевшего - лица, фактически понесшие такие расходы.

III. Объект страхования, страховой риск, страховой случай

9. Объектом страхования по договору обязательного страхования являются имущественные интересы перевозчика, связанные с риском его гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

10. В соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск возникновения обязательств перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу пассажиров в период перевозки пассажиров транспортным средством в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.

11. Страховым случаем является возникновение обязательств перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу пассажиров в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования. С наступлением страхового случая возникает обязанность страховщика выплатить страховое возмещение выгодоприобретателям.

IV. Страховая сумма, франшиза

12. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором обязательного страхования в соответствии с настоящими Правилами и Законом, в пределах которой страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.

13. В договоре обязательного страхования страховые суммы по каждому риску гражданской ответственности должны быть указаны раздельно:

1) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира;

2) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в размере не менее, чем два миллиона рублей на одного пассажира;

3) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в размере не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира.

14. Страховые суммы устанавливаются для каждого страхового случая и не могут изменяться в период действия договора обязательного страхования.

15. Договором обязательного страхования может быть установлена франшиза в отношении риска гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда имуществу каждого потерпевшего.

V. Страховые тарифы и страховая премия

16. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы по каждому риску с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

17. Страховой тариф определяется в договоре обязательного страхования по соглашению сторон с учетом следующего:

1) страховой тариф по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору обязательного страхования, определяется в расчете на одного пассажира в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов, в том числе от обеспечиваемого страхователем уровня безопасности перевозок и технического состояния транспортных средств страхователя. Оценка страхового риска осуществляется страховщиком при заключении договора обязательного страхования;

2) предельные (минимальные и максимальные) значения годовых страховых тарифов в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов устанавливаются Банком России. В случае их изменения Банком России в течение срока действия договора обязательного страхования размер страховой премии по такому договору не изменяется, если иное не установлено нормативным актом Банка России;

3) страховой тариф по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору обязательного страхования, определенный сторонами в момент заключения договора обязательного страхования, применяется к правоотношениям сторон по договору обязательного страхования в течение всего срока его действия и не может быть изменен соглашением сторон, за исключением случаев изменения в течение срока действия договора обязательного страхования обстоятельств, влияющих на степень страхового риска.

18. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором обязательного страхования.

19. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору обязательного страхования, определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по соответствующему виду перевозки, которое определяется на основании указанных страхователем в заявлении на обязательное страхование (договоре обязательного страхования) сведений по видам транспортных средств в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования, страховой суммы по каждому риску, указанной в договоре обязательного страхования в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, и соответствующего страхового тарифа, определенного в процентах от страховой суммы.

20. Общий размер страховой премии по договору обязательного страхования определяется путем суммирования страховых премий, определенных по каждому из рисков, и устанавливается договором обязательного страхования.

21. Порядок определения количества пассажиров для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования устанавливается Правительством Российской Федерации в зависимости от вида транспорта.

22. Обстоятельства, которые сообщаются страхователем страховщику при заключении договора обязательного страхования и существенно влияющие на оценку страхового риска, должны быть определены в договоре обязательного страхования. Такими обстоятельствами являются: обеспечиваемый страхователем уровень безопасности перевозок и техническое состояние транспортных средств страхователя, а также данные, являющиеся основанием для определения количества пассажиров

в целях расчета страховой премии по договору обязательного страхования.

При значительном изменении обстоятельств, сообщенных страховщику при заключении договора обязательного страхования и существенно влияющих на оценку страхового риска (изменение степени страхового риска), стороны вправе требовать изменения условий договора обязательного страхования.

23. При заключении договора обязательного страхования страхователем сообщаются страховщику также следующие обстоятельства:

- 1) количество перевезенных пассажиров, определенное в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования;
- 2) количество и перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, указываемых в заявлении на обязательное страхование (договоре обязательного страхования);
- 3) наличие и размер франшизы по риску причинения вреда имуществу;
- 4) основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия, гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки);
- 5) срок навигации (для внутреннего водного транспорта);
- 6) данные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет.

24. В период действия договора обязательного страхования страхователь обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора обязательного страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

Страховщик вправе требовать доплаты страхователем страховой премии соразмерно увеличению страхового риска, а страхователь – возврата страховщиком части страховой премии соразмерно уменьшению страхового риска. Перерасчет страховой премии производится на дату фактического изменения обстоятельств, существенно влияющих на оценку страхового риска, пропорционально неистекшему сроку действия договора обязательного страхования.

Указанное правомочие осуществляется соответствующей стороной путем направления другой стороне проекта соглашения об изменении размера страховой премии с приложением документов, подтверждающих указанное требование. Заключение этого соглашения для стороны, которой оно направлено, является обязательным и осуществляется в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25. Если при увеличении страхового риска страхователь возражает против соответствующего изменения условий договора обязательного страхования, страховщик вправе потребовать расторжения договора обязательного страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26. Если страховой случай наступил и страхователь не уведомил страховщика об увеличении страхового риска по договору обязательного страхования до наступления страхового случая, страховщик вправе предъявить регрессное требование к страхователю в размере выплаченного страхового возмещения за вычетом уплаченной страхователем страховой премии.

27. Страхователь обязан уплатить страховщику страховую премию, определенную договором обязательного страхования, единовременно в срок, указанный в договоре обязательного страхования, но не позднее 24 часов дня, предшествующего дню начала срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования, если договором обязательного страхования не предусмотрены иные порядок и срок или сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) с учетом требований настоящего пункта Правил.

Если срок действия договора обязательного страхования составляет не менее одного года, договором обязательного страхования может быть предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку 2 равными платежами, при этом 2-й страховой взнос должен быть уплачен страхователем в срок, не превышающий 4 месяцев с момента уплаты первого страхового взноса, если договором обязательного страхования не установлены более короткие сроки уплаты 2-го страхового взноса.

В случае если договором обязательного страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, первый страховой взнос должен быть уплачен страхователем в срок, указанный в договоре обязательного страхования, но не позднее 24 часов дня, предшествующего дню начала срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.

Если срок действия договора обязательного страхования составляет менее одного года, страховая премия уплачивается единовременно в срок, указанный в договоре обязательного страхования, но не позднее 24 часов дня, предшествующего дню начала срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования.

28. Доплата страховой премии или возврат части страховой премии в связи с изменением договора обязательного страхования, в том числе связанным с изменением степени страхового риска, производится в сроки, указанные в соглашении об изменении договора обязательного страхования, но не позднее 30 календарных дней с момента его заключения.

29. Уплата и доплата страховой премии производится наличными деньгами или по безналичному расчету. Обязанность страхователя по уплате (доплате) страховой премии (очередного страхового взноса) считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет или в кассу страховщика.

Возврат части страховой премии в связи с изменением договора обязательного страхования, в том числе связанным с изменением степени страхового риска, производится страховщиком по безналичному расчету. Обязанность страховщика по возврату части страховой премии считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет страхователя.

Если договором обязательного страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, договором обязательного страхования определяются последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.

30. Если уплата очередного страхового взноса просрочена, страховщик вправе предъявить к страхователю требование об уплате процентов, определяемых в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уплата процентов не освобождает страхователя от обязанности уплатить очередной страховой взнос.

31. Страхователь не освобождается от обязанности уплатить страховую премию, если исполнение такой обязанности к моменту прекращения договора обязательного страхования просрочено. В данном случае размер части страховой премии, подлежащей уплате страхователем на момент прекращения договора обязательного страхования, определяется пропорционально сроку действия договора обязательного страхования до момента его прекращения за вычетом фактически уплаченной страхователем части страховой премии.

32. Неуплаченная страховая премия (страховые взносы) не может быть зачтена страховщиком в счет выплаты выгодоприобретателю страхового возмещения.

VI. Заключение договора обязательного страхования

33. Договор обязательного страхования является договором в пользу третьего лица (выгодоприобретателя) и заключается в письменной форме на основании письменного или устного заявления страхователя путем составления единого документа в соответствии с установленной настоящими Правилами формой (Приложение № 2 - в случае если договор обязательного страхования заключается на основании письменного заявления, или Приложение №3 - в случае если договор обязательного страхования заключается на основании устного заявления), подписанного страховщиком и страхователем. Договор обязательного страхования составляется в двух экземплярах, один из которых вручается (направляется) страховщиком страхователю.

34. Присвоение номера заключаемому договору обязательного страхования осуществляется страховщиком из автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной единым общероссийским профессиональным объединением страховщиков.

35. Договор обязательного страхования является публичным договором.

36. Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования любому обратившемуся за этим перевозчику.

37. Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику следующие документы:

1) заявление на обязательное страхование по форме, установленной настоящими Правилами (Приложение № 1) - в случае если договор обязательного страхования заключается на основании письменного заявления;

2) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности по конкретным перевозкам пассажиров не требуется) и/или иных обязательных разрешительных документов на осуществление такой деятельности;

3) документы, подтверждающие указанные страхователем сведения по соответствующим видам транспортных средств, на основании которых определяется количество перевезенных пассажиров по видам транспортных средств в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного страхования.

38. Письменное заявление на обязательное страхование является неотъемлемой частью договора обязательного страхования и хранится у страховщика.

За представление заведомо ложных сведений и (или) недействительных документов страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если после заключения договора обязательного страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), в том числе путем представления недействительных документов, страховщик вправе потребовать признания договора обязательного страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.

39. При заключении договора обязательного страхования страховщик вправе:

1) провести осмотр транспортных средств, указываемых в договоре обязательного страхования;

2) запросить у федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих перевозок и транспортных средств, и органов местного самоуправления в пределах их компетенции о выполнении страхователем норм и правил осуществления перевозок и эксплуатации транспортных средств;

3) запросить у страхователя документы, подтверждающие информацию, сообщенную для заключения договора обязательного страхования.

40. В договоре обязательного страхования или приложениях к нему указываются все транспортные средства страхователя, предназначенные для перевозок пассажиров.

VII. Срок действия договора обязательного страхования

41. Договор обязательного страхования вступает в силу со дня исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

Срок страхования, обусловленного договором обязательного страхования, начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре обязательного страхования, но не ранее дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

42. Срок действия договора обязательного страхования не может быть менее года. При перевозках на внутреннем водном транспорте срок действия договора обязательного страхования может быть менее года, но не может быть менее периода навигации.

43. Страхование, обусловленное договором обязательного страхования, распространяется на случаи причинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, происшедшие в период времени с момента начала срока страхования, указанного в договоре обязательного страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем вступления договора обязательного страхования в силу, до момента окончания срока действия договора обязательного страхования, совпадающего с моментом окончания срока страхования.

44. Договор обязательного страхования прекращает свое действие с 24 часов даты окончания срока его действия, указанной в договоре обязательного страхования.

VIII. Досрочное прекращение, изменение и расторжение договора обязательного страхования

45. Изменение и расторжение договора обязательного страхования по соглашению его сторон допускается, если такое соглашение совершено в письменной форме в виде отдельного документа, подписанного сторонами.

46. Присвоение номера заключаемому соглашению об изменении, расторжении или досрочном прекращении договора обязательного страхования осуществляется страховщиком из автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной единым общероссийским профессиональным объединением страховщиков.

47. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в следующих случаях:

1) прекращение страхователем в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельности по перевозкам пассажиров (в частности, отзыв или прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров соответствующим видом транспорта, принятие решения о ликвидации страхователя – юридического лица или смерть страхователя – индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

2) принятие решения о ликвидации или реорганизации страховщика, отзыва у него лицензии на осуществление обязательного страхования. Страховщик обязан незамедлительно проинформировать страхователя о наступлении указанных событий;

48. прекращение возможности наступления страхового случая и существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Действие договора обязательного страхования может быть досрочно прекращено в следующих случаях:

1) отказ страховщика от договора обязательного страхования в одностороннем порядке при неуплате страхователем очередного страхового взноса по истечении 30 календарных дней со дня, установленного договором обязательного страхования для уплаты очередного страхового взноса;

2) отказ страхователя от договора обязательного страхования.

49. Договор обязательного страхования может быть расторгнут:

1) по соглашению сторон;

2) по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

50. При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае наступления события, указанного в подпунктах 1), 2) пункта 47 настоящих Правил, днем досрочного прекращения такого договора считается день, следующий за днем наступления события, подтвержденного соответствующими документами.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае, указанном в подпункте 3) пункта 47 настоящих Правил, датой досрочного прекращения такого договора считается дата получения страховщиком письменного заявления страхователя и документального подтверждения факта, послужившего основанием для досрочного прекращения договора обязательного страхования.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае, указанном в подпункте 1) пункта 48 настоящих Правил, договор обязательного страхования считается прекращенным со дня, следующего за днем получения страхователем уведомления страховщика об отказе от договора обязательного страхования.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случае, указанном в подпункте 2) пункта 48 настоящих Правил, договор обязательного страхования считается прекращенным со дня получения страховщиком письменного заявления, фиксирующего отказ страхователя от договора обязательного страхования.

51. Датой расторжения договора обязательного страхования считается:

1) дата заключения соглашения о расторжении договора обязательного страхования, если иное не вытекает из соглашения в случае расторжения договора обязательного страхования по соглашению сторон;

2) момент вступления в законную силу решения суда о расторжении договора обязательного страхования, в случае расторжения договора обязательного страхования по решению суда.

52. При досрочном прекращении договора обязательного страхования по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) пункта 47 настоящих Правил, по требованию страхователя и при отсутствии страхового случая часть уплаченной страховщику страховой премии подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку страхования.

При досрочном прекращении договора обязательного страхования по основанию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 47 настоящих Правил, часть уплаченной страховщику страховой премии подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку страхования.

При расторжении договора обязательного страхования по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 49 настоящих Правил, часть уплаченной страховщику страховой премии подлежит возврату пропорционально неистекшему сроку страхования только в случае, если это предусмотрено соглашением.

В иных случаях досрочного прекращения или расторжения договора обязательного страхования уплаченная страховщику страховая премия (страховой взнос) не подлежит возврату.

Возврат части страховой премии при досрочном прекращении или расторжении договора обязательного страхования производится страховщиком по безналичному расчету в течение 30 календарных дней с момента досрочного прекращения или расторжения договора обязательного страхования. Обязанность страховщика по возврату части страховой премии считается исполненной со дня поступления денежных средств на банковский счет страхователя.

53. Расторжение или досрочное прекращение договора обязательного страхования не освобождает страховщика от обязанности выплатить страховое возмещение по случаям причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, наступившим в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного страхования, и признанных страховыми случаями.

54. В случае расторжения или одностороннего отказа от договора обязательного страхования страховщик обязан представить соответствующую информацию в единое общероссийское профессиональное объединение страховщиков в порядке, установленном правилами профессиональной деятельности. Единое общероссийское профессиональное объединение страховщиков уведомляет о факте расторжения договора обязательного страхования или одностороннего отказа от договора обязательного страхования, а также о наступлении событий, указанных в подпункте 2) пункта 47 настоящих Правил, орган транспортного контроля и надзора в порядке и сроки, которые установлены соглашением об информационном взаимодействии, заключенным между единым общероссийским профессиональным объединением страховщиков и органом транспортного контроля и надзора.

IX. Права и обязанности сторон договора обязательного страхования

55. Страхователь обязан:

1) сообщить страховщику при заключении договора обязательного страхования обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска;

2) уведомлять страховщика обо всех изменениях сведений, предоставленных страховщику при заключении договора обязательного страхования;

3) способствовать проведению страховщиком мероприятий по оценке риска при заключении договора обязательного

страхования и в течение срока действия договора обязательного страхования;

4) передать страховщику документы и сообщить ему сведения, необходимые для предъявления страховщиком требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате обязательного страхования, в порядке регресса;

5) исполнять иные обязанности, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

56. Страхователь имеет право:

1) при значительном изменении обстоятельств, сообщенных страховщику при заключении договора обязательного страхования и существенно влияющих на оценку страхового риска, требовать изменения условий договора обязательного страхования;

2) требовать от страховщика выплаты компенсации в соответствии с Законом и настоящими Правилами в части возмещенного страхователем вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

3) реализовывать иные права, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

57. Страховщик обязан:

1) оценить степень риска, определить размер страхового тарифа и страховой премии по договору обязательного страхования, заключаемому со страхователем;

2) в случае утраты страхователем договора обязательного страхования выдать его дубликат;

3) осуществить при наступлении страхового случая страховую выплату в порядке, сроки и размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором обязательного страхования, или направить выгодоприобретателю мотивированный отказ в страховой выплате;

4) предоставить страхователю сведения о страховщике, всех его филиалах, иных структурных подразделениях и представителях в субъектах Российской Федерации (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», режим работы), в которые следует обращаться за разъяснением условий обязательного страхования и возмещением вреда;

5) исполнять иные обязанности, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

58. Страховщик имеет право:

1) при заключении договора обязательного страхования запросить у страхователя необходимую информацию о его деятельности с целью оценки риска и установления страхового тарифа;

2) в течение срока действия договора обязательного страхования запросить у страхователя дополнительную информацию о вновь возникших обстоятельствах, влекущих изменение страхового риска;

3) участвовать в выяснении обстоятельств причинения при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, в том числе с привлечением своих представителей, и выполнять иные функции, связанные с исполнением договора обязательного страхования в течение срока его действия;

4) направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих персональные данные выгодоприобретателей, факт, обстоятельства и последствия причинения при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, а также размер причиненного вреда;

5) по своему усмотрению выдавать страхователю в произвольной форме дополнительные документы, подтверждающие факт заключения договора обязательного страхования, которые не могут заменять или изменять собой договор обязательного страхования;

6) реализовывать иные права, установленные Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования.

Х. Действия лиц при наступлении события, имеющего признаки страхового случая

59. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а именно причинения при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, страхователь обязан:

1) проинформировать каждого потерпевшего, персональные данные которого имеются у страхователя, а также лиц, обратившихся к страхователю за предоставлением информации в связи с наступлением указанного события, о:

правах потерпевших, вытекающих из договора обязательного страхования и Закона, а также порядке действий потерпевших для получения возмещения причиненного вреда;

страховщике, с которым перевозчиком заключен договор обязательного страхования, наличии его филиалов, иных структурных подразделений и представителей в субъектах Российской Федерации (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», режим работы), в которые следует обращаться за разъяснением условий обязательного страхования и возмещением вреда, а также о том, что в случае, если в месте жительства выгодоприобретателя отсутствует страховщик, заключивший договор обязательного страхования, филиал или иное структурное подразделение данного страховщика, выгодоприобретатель вправе подать заявление и документы, указанные в пункте 61 настоящих Правил, любому страховщику, осуществляющему деятельность в данном субъекте Российской Федерации и отвечающему требованиям, установленным пунктом 6 статьи 3 Закона, перечень которых содержится на официальном сайте единого общероссийского профессионального объединения страховщиков для осуществления обязательного страхования; договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок действия).

2) незамедлительно с момента, когда ему стало известно о причинении при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, сообщить об этом страховщику в письменной форме (по факсу или по электронной почте), указав в сообщении следующую информацию:

событие, в результате которого причинен вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров; дата, время и место наступления события; характер вреда, причиненного потерпевшим;

предположительное количество потерпевших, жизни или здоровью которых причинен вред. По требованию страхователя страховщик подтверждает в письменной форме получение сообщения. В дальнейшем страхователь обязан передать страховщику или направить ему по почте подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью страхователя оригиналы сообщений, направленных по электронной почте или по факсу;

3) принять разумные и доступные меры в сложившихся обстоятельствах, чтобы уменьшить размер возможного вреда

пассажирам.

Под разумными и доступными мерами понимаются:

меры, принимаемые страхователем в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами эксплуатации транспортных средств и иными нормативными правовыми актами, направленными на уменьшение последствий причинения вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевшего и возможных убытков;

меры, согласованные со страховщиком.

60. При необходимости страховщик вправе запрашивать у органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах их компетенции и получать от них документы и сведения, устанавливающие или подтверждающие причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая.

61. При наступлении страхового случая выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, должен подать страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения по форме, установленной Банком России, документы, исчерпывающий перечень которых определяется Банком России, а если заявление подает выгодоприобретатель, не являющийся потерпевшим, сведения о таком выгодоприобретателе, а также документ о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, оформленный в порядке и с учетом требований, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. Представляемые документы должны содержать сведения о потерпевшем, произошедшем случае причинения вреда потерпевшему и его обстоятельствах (дата, место наступления, вид транспорта, наименование перевозчика, иная информация о событии), а также о характере и степени повреждения здоровья и имущества потерпевшего, информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (реквизиты).

62. При наступлении страхового случая, в результате которого причинен вред жизни потерпевшего, или если существует один из квалифицирующих признаков причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться своим правом на получение части страхового возмещения (предварительной выплаты), должен подать страховщику заявление о выплате части страхового возмещения по форме, установленной Банком России, и документы, указанные в пункте 61 настоящих Правил, которые позволяют отнести причиненные повреждения к тяжкому вреду здоровью потерпевшего.

Указанные заявление и документы должны быть поданы до истечения установленных в пунктах 83-85 настоящих Правил сроков исполнения страховщиком обязанности по выплате страхового возмещения. При подаче указанных заявления и документов по истечении установленных в пунктах 83-85 настоящих Правил сроков исполнения страховщиком обязанности по выплате страхового возмещения, у страховщика не возникает обязанности по осуществлению части страхового возмещения (предварительной выплаты).

63. Страховщик не вправе требовать от выгодоприобретателя представления других документов. Страховщик вправе оказать выгодоприобретателю содействие в сборе документов.

64. Страховщик вправе принять решение по заявленному страховому случаю и осуществить страховую выплату при отсутствии одного или нескольких из документов, указанных в перечне, определенном Банком России, при условии, что факт, обстоятельства и размер причиненного вреда не вызывает сомнений у страховщика.

65. Если право на получение страхового возмещения по одному страховому случаю имеют несколько выгодоприобретателей и один из них представил страховщику необходимые документы, другие выгодоприобретатели вправе не представлять повторно уже имеющиеся у страховщика и относящиеся к этому страховому случаю документы.

66. В случае если в месте жительства выгодоприобретателя отсутствует страховщик, заключивший договор обязательного страхования, филиал или иное структурное подразделение данного страховщика, выгодоприобретатель вправе подать заявление и документы, указанные в пункте 61 настоящих Правил, любому страховщику, осуществляющему деятельность в данном субъекте Российской Федерации и отвечающему требованиям, установленным пунктом 6 статьи 3 Закона, перечень которых содержится на официальном сайте единого общероссийского профессионального объединения страховщиков для осуществления обязательного страхования.

При этом считается, что такое заявление подано страховщику, заключившему договор обязательного страхования. В этом случае страховщик, принявший заявление и документы выгодоприобретателя, обязан в течение 3 рабочих дней направить их страховщику, заключившему договор обязательного страхования.

Заявление выгодоприобретателя должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (реквизиты).

67. В случае обращения выгодоприобретателя за возмещением вреда непосредственно к страхователю страхователь до удовлетворения предъявленных к нему требований о возмещении причиненного вреда должен уведомить страховщика в письменной форме о предъявлении к нему требований в течение 2 рабочих дней, следующих за днем их предъявления, и направить ему копии соответствующих документов. При этом страхователь обязан действовать в соответствии с указаниями страховщика, а в случае если страхователю предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу пассажиров, привлечь страховщика к участию в судебном разбирательстве. В противном случае страховщик вправе выдвинуть в отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении причиненного вреда.

68. Страхователь, возместивший полностью или частично причиненный потерпевшему вред, должен уведомить об этом страховщика в письменной форме в течение 2 рабочих дней, следующих за днем возмещения вреда.

69. Если страхователь своевременно не уведомил страховщика о том, что вред им возмещен, и вследствие этого страховщик выплатил страховое возмещение выгодоприобретателю, страхователь лишается права требовать от страховщика выплаты компенсации.

70. Страхователь, который возместил по согласованию со страховщиком полностью или частично причиненный потерпевшему вред, вправе требовать от страховщика выплаты компенсации в части возмещенного им вреда, а выгодоприобретатель, которому вред возмещен, это право утрачивает.

71. При предъявлении к страховщику требования о выплате компенсации возмещенного вреда страхователь должен наряду с документами, указанными в пункте 61 настоящих Правил, приложить к этому требованию платежные документы, подтверждающие возмещение страхователем причиненного вреда (банковские выписки, платежные поручения, расходные кассовые ордера и пр.).

XI. Страховое возмещение

72. При наступлении страхового случая по договору обязательного страхования страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в порядке и на условиях, которые установлены Законом, настоящими Правилами и договором обязательного страхования, а выгодоприобретатель вправе требовать выплаты этого страхового возмещения от страховщика.
73. Право требования выгодоприобретателя к страховщику о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая по договору обязательного страхования не может быть изменено, преобразовано или передано (уступлено), в том числе и по договору цессии.
74. Отказ выгодоприобретателя от своего права требования к страховщику допускается только в случае, если выгодоприобретатель одновременно отказывается и от своего права требования к перевозчику (страхователю) о возмещении причиненного вреда.
75. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае:
 - 1) наступления страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если иное не предусмотрено договором обязательного страхования;
 - 2) наступления страхового случая вследствие умысла выгодоприобретателя;
 - 3) если определенная по правилам подпункта 1) пункта 78 настоящих Правил величина подлежащего возмещению по соответствующему страховому случаю вреда, причиненного имуществу потерпевшего, меньше установленной договором обязательного страхования франшизы или равна ей.
76. Если к страховщику предъявлено требование о выплате страхового возмещения, но представлены не все документы, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, и лицо, предъявившее данное требование, настаивает на выплате ему страхового возмещения при отсутствии этих документов, страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения при условии, что лицо, предъявившее данное требование, не доказало факт наступления страхового случая или размер подлежащего возмещению вреда.
77. Страховщик не вправе отказать в выплате страхового возмещения по другим основаниям.
78. Если к страховщику предъявлено требование о выплате страхового возмещения и представлены все документы в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, считается, что величина вреда, подлежащего возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, равна:
 - 1) в случае причинения вреда жизни потерпевшего – страховой сумме, указанной по соответствующему риску в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего;
 - 2) в случае причинения вреда здоровью потерпевшего – сумме, рассчитанной исходя из страховой суммы, указанной по соответствующему риску в договоре обязательного страхования на одного потерпевшего, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с нормативами в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в большем размере;
 - 3) в случае причинения вреда имуществу потерпевшего – шестистам рублям за один килограмм веса багажа и одиннадцати тысячам рублей за иное имущество на одного потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в большем размере.
79. Если к страховщику предъявлено требование о выплате части страхового возмещения (предварительной выплате) и представлены все документы в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, страховщик обязан выплатить в счет выплаты страхового возмещения выгодоприобретателю часть страхового возмещения в размере ста тысяч рублей (предварительная выплата) в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения страховщиком письменного заявления выгодоприобретателя о предварительной выплате и документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил.
- Если в случае причинения вреда жизни потерпевшего письменные заявления о предварительной выплате поданы страховщику несколькими выгодоприобретателями, сумма предварительной выплаты распределяется страховщиком в равных долях между всеми выгодоприобретателями, которые подали указанные заявления к моменту осуществления предварительной выплаты.
80. В случае если до выплаты страхового возмещения страховщик осуществил предварительную выплату, предусмотренную пунктом 79 настоящих Правил, сумма страхового возмещения уменьшается на сумму предварительной выплаты.
81. Если после получения потерпевшим страхового возмещения в связи с причинением вреда здоровью состояние его здоровья ухудшилось и это ухудшение вызвано тем же страховым случаем, в связи с которым было выплачено страховое возмещение, потерпевший вправе требовать перерасчета суммы страхового возмещения и доплаты разницы, а страховщик обязан осуществить соответствующие перерасчет и доплату в порядке и в сроки, которые установлены пунктами 65, 78 и 83-85 настоящих Правил. При предъявлении потерпевшим указанного требования и документов, подтверждающих ухудшение здоровья, страховщик за свой счет вправе направить потерпевшего на медицинское освидетельствование в медицинскую организацию для определения причин ухудшения состояния его здоровья.
82. Если после получения страхового возмещения в связи с причинением вреда здоровью потерпевший умер, и причина его смерти вызвана тем же страховым случаем, в связи с которым было выплачено страховое возмещение, иные указанные в пункте 8 настоящих Правил выгодоприобретатели вправе требовать перерасчета суммы страхового возмещения и доплаты разницы между страховой суммой, установленной по этому риску в договоре обязательного страхования, и суммой выплаченного страхового возмещения, а страховщик обязан осуществить соответствующие перерасчет и доплату в порядке и в сроки, которые установлены пунктами 61, 78 и 83-85 настоящих Правил.
- В случае, если определенный по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации вред здоровью потерпевшего причинен в большем размере, чем размер страхового возмещения, рассчитанный в соответствии с настоящими Правилами, выгодоприобретатель вправе обратиться за компенсацией вреда сверх полученного им страхового возмещения непосредственно к страхователю в соответствии с пунктом 95 настоящих Правил.
83. Страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение или направить ему мотивированный отказ в течение 30 календарных дней со дня получения страховщиком всех документов, которые ему должны быть представлены в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
84. В случае принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты по заявленному страховому событию при отсутствии одного или нескольких документов, указанных в перечне, определенном Банком России, в соответствии

с пунктом 64 настоящих Правил, страховщик обязан осуществить перевод выгодоприобретателю денежных средств по указанным им реквизитам в счет выплаты страхового возмещения в течение 30 календарных дней со дня принятия страховщиком соответствующего решения.

85. В случае причинения вреда жизни потерпевшего страховщик после получения письменного заявления первого выгодоприобретателя о выплате страхового возмещения не производит такую выплату в течение 30 календарных дней со дня предъявления этого требования. По истечении указанного срока страховщик производит выплату страхового возмещения выгодоприобретателям, которые в указанный срок подали заявления и представили все предусмотренные настоящими Правилами и Законом документы, в течение установленного в пункте 83 настоящих Правил срока.

86. При несоблюдении срока осуществления выплаты страхового возмещения, установленного пунктами 83 и 85 настоящих Правил, страховщик за каждый день просрочки уплачивает выгодоприобретателю неустойку (пеню) в размере одного процента от несвоевременно выплаченной суммы страхового возмещения.

87. При несоблюдении срока направления выгодоприобретателю мотивированного отказа в страховом возмещении страховщик за каждый день просрочки уплачивает ему денежные средства в виде финансовой санкции в размере 0,05 процента от установленного пунктом 13 настоящих Правил минимального размера страховой суммы по виду причиненного вреда.

88. Неустойка (пеня), сумма финансовой санкции уплачиваются выгодоприобретателю на основании поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени), суммы такой финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), а также банковские реквизиты, по которым такая неустойка (пеня), сумма такой финансовой санкции должны быть уплачены в случае выбора выгодоприобретателем безналичной формы расчета. При этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты.

Общий размер неустойки (пени), общий размер финансовой санкции, которые подлежат выплате выгодоприобретателю, не может превышать минимальный размер страховой суммы по виду причиненного вреда, установленный пунктом 13 настоящих Правил.

89. Выплата страхового возмещения по договору обязательного страхования в части риска гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования, в том числе по обязательному социальному страхованию.

К страховщику, выплатившему страховое возмещение, или страхователю не могут быть предъявлены регрессные требования в части выплат по обязательному социальному страхованию, стоимости медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями.

90. Сумма страхового возмещения по каждому риску гражданской ответственности, указанному в настоящих Правилах, не может превышать страховую сумму, установленную договором обязательного страхования по соответствующему риску.

91. При наличии в договоре обязательного страхования франшизы в части риска гражданской ответственности за причинение вреда имуществу каждого потерпевшего сумма этой франшизы вычитается из величины вреда, которая определяется в соответствии с подпунктом 1) пункта 78 настоящих Правил.

92. Если в случае причинения вреда жизни потерпевшего право на получение страхового возмещения имеют несколько выгодоприобретателей, сумма этого возмещения распределяется между ними следующим образом:

1) лицо, понесшее расходы на погребение, имеет право на выплату ему части страхового возмещения, равной фактически понесенным и документально подтвержденным необходимым для погребения потерпевшего расходам, но не более чем двадцать пять тысяч рублей;

2) оставшаяся после возмещения указанных в подпункте 1) настоящего пункта расходов на погребение и выплаты предварительной выплаты (если такая выплата осуществлялась) часть страхового возмещения распределяется поровну между всеми выгодоприобретателями, за исключением выгодоприобретателя, вследствие умысла которого наступил страховой случай. Если лицо, понесшее расходы на погребение, является выгодоприобретателем только по этому основанию, оно не участвует в распределении между другими выгодоприобретателями части страхового возмещения, оставшейся после возмещения расходов на погребение.

93. Выгодоприобретатель, который не получил свою часть страхового возмещения в связи с тем, что он предъявил требование о выплате страхового возмещения после выплаты страхового возмещения другим выгодоприобретателям:

1) не утрачивает свое право на причитающуюся ему часть страхового возмещения и вправе требовать от выгодоприобретателей, получивших причитающуюся ему часть страхового возмещения, ее возврата, в том числе в судебном порядке;

2) не вправе обращать свое требование к страхователю в отношении причитающейся ему, но выплаченной другим лицам части страхового возмещения;

3) не вправе обращать свое требование к страховщику, заключившему договор обязательного страхования с перевозчиком, ответственным за причиненный вред, в отношении причитающейся ему, но выплаченной другим выгодоприобретателям части страхового возмещения.

94. Выгодоприобретатель, которому по договору обязательного страхования возмещена часть причиненного вреда, вправе требовать от страхователя, ответственного за причиненный вред, возмещения вреда сверх полученного выгодоприобретателем страхового возмещения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 93 настоящих Правил.

95. При предъявлении выгодоприобретателем требования к страхователю о возмещении вреда сверх полученного выгодоприобретателем страхового возмещения величина подлежащего возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу потерпевшего, определяется по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ХII. Регрессное требование страховщика, возникающее после выплаты страхового возмещения

96. У страховщика, выплатившего страховое возмещение, возникает регрессное требование к страхователю, причинившему возмещенный страховщиком вред:

1) при наступлении страхового случая вследствие умысла страхователя;

2) при наступлении страхового случая вследствие управления транспортным средством страхователя лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, лицом, допустившим нарушение требований о прохождении обязательного медицинского осмотра, обязательного медицинского освидетельствования, а также лицом, не выполнившим законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

- 3) при наступлении страхового случая, если лицо, управлявшее транспортным средством страхователя, не имело права управления транспортным средством, подтвержденного или оформленного в установленном порядке;
- 4) при наступлении страхового случая вследствие нарушения страхователем режима труда и отдыха лица, управлявшего транспортным средством страхователя;
- 5) при наступлении страхового случая вследствие того, что транспортное средство страхователя было допущено к перевозке (выпущено в рейс) при наличии неисправностей или в непригодном для эксплуатации состоянии, при котором в соответствии с законодательством Российской Федерации эксплуатация транспортного средства запрещена;
- 6) в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

97. Регрессное требование страховщика возникает в размере не более выплаченного им страхового возмещения.

98. Право регрессного требования осуществляется страховщиком в том же порядке и на тех же условиях, в соответствии с которыми выгодоприобретатель мог бы осуществить право требования к страхователю о возмещении вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу потерпевшего.

99. Правила, установленные транспортными уставами или кодексами в отношении начала течения срока исковой давности, к регрессным требованиям не применяются.

ХIII. Порядок разрешения споров

100. Споры, вытекающие из договора обязательного страхования, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Страхователь:

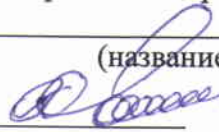
Страховщик:

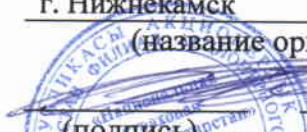
Генеральный директор МУП «ГЭТ»

Директор филиала АО «НАСКО» в
г. Нижнекамск

(название организации)

(название организации)

 Р.И. Хабибуллин

 В.Р. Беспалов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.



М.П.



